



FBS/NCL/PFT

7766-25

RESOLUCIÓN EXENTA N° 001022 27.03.2025

Santiago,

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; lo prescrito en el D.F.L. N° 29/2004, que fijó el texto refundido, sistematizado y coordinado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo; las atribuciones conferidas en el D.L. N° 2.763/79, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue aprobado por D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública; lo previsto en los Decretos Supremos N° 136/2004 del Ministerio de Salud; el Decreto Supremo N°22/2022, del Ministerio de Salud, que formaliza el nombramiento de esta Autoridad Sanitaria Regional, lo señalado en el artículo 144 del Código Sanitario y artículo 75 del Reglamento General de Cementerios, aprobado por Decreto Supremo de Salud N°357/70; y lo expresado en la Resolución N°36/2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 12 de marzo del presente año, la Fundación Basílica del Salvador, persona jurídica sin fines de lucro, RUT: N°65.148.980-6, debidamente representada por doña BERNARDITA MARÍA SOTO VELASCO RUN N°11.863.234-6, domiciliada para estos efectos en Av. El Bosque Sur N°130, piso 15, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, requirió ante esta Autoridad Sanitaria autorización para exhumar, reducir y trasladar temporalmente los restos de 20 personas sepultadas en el subsuelo de la Basílica del Salvador ubicada en calle Huérfanos N°1796, comuna de Santiago, al Cementerio Católico ubicado en calle Monseñor Valdivieso N°555, comuna de Recoleta, exponiendo en su solicitud que, el señalado templo se encuentra en la actualidad en un estado ruinoso debido a la afectación sufrida en los últimos años gravemente tanto por temblores como por terremotos, por lo cual se ha dispuesto un proceso de estabilización, reconstrucción y restauración donde se requiere excavar su subsuelo para instalar aisladores sísmicos que permitan soportar su estructura y mitigar los daños que puedan provocar futuros terremotos, siendo prioritario resguardar los restos de los fieles que se encuentran sepultados en dicha dependencia.

Que, en la referida presentación se acompañan los siguientes antecedentes: 1.- Convenio de Colaboración celebrado entre el Arzobispado de Santiago y Fundación Basílica del Salvador. 2.- Listado de las personas que se encontrarían sepultadas en la Basílica del Salvador de Santiago. 3.- "Investigación Histórica de la Basílica del Salvador" hecha por doña Rosario Willumsen y don Eduardo Carrasco. 4.- Avisos publicados en el diario La Tercera los días 22 de mayo de 2021 y 23 de mayo de 2021, así como los correos electrónicos de familiares de las personas cuyos restos estarían sepultados en la Basílica del Salvador. 5.- Declaración del Arzobispado de Santiago en orden a que las sepulturas del Cementerio Católico ubicado en Recoleta están disponibles para el traslado de los restos de las personas sepultadas en la Basílica del Salvador, así como su detalle de estas. 6.- Escritura pública de fecha 7 de septiembre de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, ante su suplente doña Margarita Moreno Zamorano, en la que consta la designación de doña Bernardita Soto Velasco como Gerente General de la Fundación Basílica del Salvador.

Que, al respecto es dable señalar que, conforme al convenio de colaboración de que se da cuenta, el Arzobispado de Santiago actúa para estos efectos a través de la Fundación Basílica del Salvador a quien se debe tener finalmente como requirente responsable ante esta Autoridad Sanitaria de la solicitud de autorización que se requiere para exhumar, reducir y trasladar temporalmente las sepulturas que se encuentran depositadas en el subsuelo de la Basílica del Salvador al Cementerio Católico ubicado en Recoleta.

Que, en dicho sentido, y con la finalidad de informar a los familiares de las personas cuyos restos se encontrarían sepultados en el subsuelo de la Basílica del Salvador, el Arzobispado de Santiago publicó en las ediciones del Diario La Tercera de 22 de mayo de 2021 y 23 de mayo del mismo año, el hecho de que con la finalidad de resguardar los restos de los fieles que allí se encontrarían sepultados se procederá a la exhumación, reducción y traslado temporal de los mismos. En dicha publicación también se informó que, una vez terminadas las obras de reconstrucción y restauración de la Basílica del Salvador, se depositarán los restos de los fieles en un mausoleo que será preparado especialmente para estos efectos dentro de la misma Basílica, sin existir oposición alguna por parte de los familiares directos.

Que, finalmente es importante hacer presente que, debido a que la identidad de las personas que habrían sido sepultadas en el subsuelo de la Basílica no es precisa, siendo la información escasa y no existiendo seguridad de la ubicación exacta de todas ellas, ni la correspondencia de éstas con las personas de las que se tiene registro de su sepultación en el templo, se exceptuará el requisito de presentar ante esta Autoridad Sanitaria cada uno de los correspondientes certificados de defunción de los restos de las 20 personas sepultadas. Lo anterior, teniendo presente el propio estudio investigativo acompañado por el solicitante, el cual señala que, *"no es posible dar cuenta con certeza de las personas cuyos restos descansan bajo el suelo del Salvador, todo indica que es altamente posible encontrar osamentas en una excavación, correspondiendo ellas a entierros y reducciones que fueron depositados en este lugar"*.

Que, en razón de los considerandos precedentes y principalmente en atención al resguardo de los restos de los fieles que se encuentran sepultados en la Basílica del Salvador, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

1.- AUTORIZÁSE la exhumación traslado e inhumación de los restos de 20 personas sepultadas en el Templo Basílica del Salvador, ubicado en calle Huérfanos N°1796, comuna de Santiago, según el listado acompañado en el anexo N°2 de la referida presentación para ser inhumados de manera temporal en Cementerio Católico, ubicado en Monseñor Valdivieso N°555 comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

2.- ORDÉNASE a la Unidad de Inspección Sanitaria dependiente del Subdepartamento de Control Sanitario Ambiental de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud levantar acta de todo lo obrado, dejando constancia del estado de los ataúdes y de la aposición de sellos en las urnas en que se trasladen los restos de las eventuales 20 personas.

3.- TÉNGASE PRESENTE que, una vez concluidas las obras de reconstrucción y restauración de la Basílica del Salvador, y previo al traslado de los cuerpos al mausoleo que será preparado especialmente para estos efectos, se deberán requerir ante esta Autoridad Sanitaria los permisos correspondientes.

4.- ARCHÍVASE la referida solicitud, así como la documentación adjunta en conjunto con el presente acto, entendiéndose parte integrante de este.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Por orden del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana según Resolución Exenta N°106 del 12 de enero de 2024, de este origen.



PEDRO PABLO FELIX TORRES
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGIÓN METROPOLITANA

DISTRIBUCIÓN

- Interesado. bernardita.soto@basilicadelsalvador.cl firarrazaval@vial.cl
- Arzobispado de Santiago, Erasmo Escala N°1872, Santiago
- Cementerio Católico, arzobispo Valdivieso 555, Recoleta
- Depto. Jurídico SEREMI SALUD R.M
- Subdepartamento Control Sanitario Ambiental
- Unidad de Partes y Archivos.

ANTONIO RIQUELME MENDEZ
MINISTRO DE FE